

1500125-92.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... perpetração, pelo réu, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado, trazia consigo, substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Polícias Militares, os quais narraram, em uníssono e verossimilmente, que, na ocasião dos fatos, surpreenderam o acusado em local conhecido pelo comércio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500125-92.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021266/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 15842443 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 170/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2021266 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

RICARDO MARTINS CESAR

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

01/02/2022

Em 01 de fevereiro de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu RICARDO MARTINS CESAR, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Daniela Maria Barbin Nivoloni OAB 136302/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas William da Silva Weiss (PM) e Heleno Molinari Lopes (PM). De início, o representante do Ministério Público e a defensora disseram que desistiam da oitiva da testemunha, Sr Jorge Ferreira dos Santos, o que restou HOMOLOGADO pela MMA Juíza de Direito. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com sua Defensora. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas

iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu RICARDO MARTINS CESAR, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 - "Lei de Drogas" c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, eis que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 12h19, na rua Heleonildes Maciel de Menezes, nº 398, nesta cidade e comarca de Tatuí, nas imediações da instituição de ensino, de estabelecimento hospitalar e entidades sociais, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 10 porções de cocaína em forma de Crack, com peso bruto de 1,61 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 100,00 (Cem Reais) em espécie. Segundo consta da Denúncia, o acusado permanecia na via pública promovendo o comércio ilegal de substâncias entorpecentes, sendo que, na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento pelo local, presenciaram RICARDO entregando algo para terceira pessoa. Consta que, ao perceber a presença dos Agentes Públicos, o réu rapidamente ocultou em sua boca as 10 porções de Crack que trazia consigo, as quais foram localizadas pelos milicianos durante revista pessoal, juntamente com a quantia de R\$ 100,00 (Cem Reais), proveniente do tráfico de drogas. Na ocasião, os policiais ainda procederam à abordagem do terceiro que fora surpreendido em companhia do acusado, identificado como Jorge Ferreira dos Santos que, ao ser questionado, assumiu que negociava com o réu a compra de entorpecentes. O réu foi notificado (fls. 101) e apresentou Defesa Prévia (fls. 106/108). Assim, por Decisão proferida no dia 17 de dezembro de 2021, a Denúncia foi recebida (fls. 109/111). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual, em arquivos de mídia importados ao sistema SAJ do Tribunal de Justiça, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição do réu, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas" e, finalmente, em caso de condenação, pelo afastamento da majorante. Folha de Antecedentes às fls. 134/136, bem como Certidão de Objeto e Pé à fl. 137. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem, a pretensão acusatória merece ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, eis que com exceção da causa de aumento do artigo 40, III da Lei 11343/06, a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. Em relação a causa de aumento de pena, bem pontuado o afastamento pelo órgão ministerial considerada a distancia das entidades/instituições apontadas, cuja metragem apontada a fls. 56/62, foi considerada em linha reta e que superaria 200 metros do local da abordagem, ou seja fora do conceito de imediações objetivado pela lei. No mais, o pedido é procedente. Com efeito, a materialidade delitativa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 05), pelo auto de constatação preliminar (fl. 06), pelo laudo de exame pericial em substância entorpecente (fls. 56/58) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara.

Vejamos: O réu RICARDO MARTINS CESAR, em solo policial (Termo de Interrogatório à fl. 10), manteve-se silente. Em Juízo (interrogatório gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que é morador de rua, que faz bico de serralheiro. Que estava com cachimbo, que tiraram dele e esse outro indivíduo Jorge também estava ali para comprar. Os entorpecentes que estavam com ele eram para seu próprio uso e o de Jorge o rapaz iria pegar, pois ele ia e voltava. Quanto a Jorge, se é o indivíduo que foi preso com ele, trata-se de traficante a noite e por isso tentou jogar isso para ele. Esse Jorge, já foi preso várias vezes por tráfico. É casado e tem três filhos. Tem um furto. Fez tratamento no Caps por 08 meses. É usuário há 03 anos. Analisando sua autodefesa - colhida com total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa -, nota-se que RICARDO, na intenção de se ver livre de sua responsabilidade penal, negou os fatos, asseverando que as drogas apreendidas se destinavam ao seu próprio consumo, versão que, no entanto, restou isolada das demais provas amealhadas aos autos, senão vejamos. Com efeito, a testemunha Heleno Molinari Lopes, Policial Militar, ao ser ouvida em solo policial (Termo de Depoimento à fl. 07), relatou que, na data dos acontecimentos, estavam em patrulhamento em local dos fatos, lugar conhecido pelo alto índice de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o acusado em uma esquina entregando algo para terceira pessoa, identificado como Jorge. Contou que, ao perceber que seria abordado pelos policiais, o réu ocultou os entorpecentes em sua boca, enquanto Jorge não esboçou qualquer reação. Relatou que, ao serem abordados e revistados, com RICARDO foram encontradas 10(dez) pedras e a quantia de R\$ 100,00 (Cem Reais) e, em poder de Jorge, nada de ilícito fora encontrado. Esclareceu que, ao ser questionado, Jorge assumiu que estava no local comprando as pedras de Crack de RICARDO. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que estavam em patrulhamento pelo bairro, viram o réu entregando algo a outra parte e por isso deliberaram pela abordagem. Não conhecia o réu. ao se aproximarem o réu colocou algo na boca. Em abordagem foi encontrado cem reais em seu poder e as 10 pedras de crack. O outro indivíduo que estava no local confirmou que estava ali para comprar crack do réu. Não sabe precisar se havia uma terceira pessoa de bicicleta no local. Não percebeu se o réu aparentava ter feito uso de entorpecente. Não sabe dizer se o outro soldado que fez abordagem ao réu encontrou algum apetrecho para utilizar a droga. Convergingo em mesmo sentido, a também Policial Militar William da Silva Weiss, testemunha arrolada pelas partes, que, em sede policial (Termo de Depoimento à fl. 08), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que estavam em patrulhamento pelo bairro quando viram o réu entregando algo para um indivíduo e no momento da abordagem encontraram 10 pedras de crack em sua boca. Salvo engano, era o réu Ricardo que iria passar algo para o outro indivíduo. Também estava no local o indivíduo Jorge que confirmou que estava no local para comprar droga do réu. Não conhecia o réu, mas o bairro é conhecido pelo alto índice de tráfico. Não se recorda se havia uma pessoa de bicicleta. O réu alegou que o entorpecente era para seu uso, não aparentava estar sob o efeito de substância entorpecente e com ele não havia com ele nenhum apetrecho. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos Agentes Públicos, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos,

atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos Policiais Militares, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendem incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que

concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP – APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Por fim, a testemunha Jorge Ferreira dos Santos, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (Termo de Depoimento à fl. 09), disse ser usuário de substâncias entorpecentes e assumiu que estava no local para adquirir drogas. Por fim, contou que enquanto negociava a compra do entorpecente foi surpreendido pelos Policiais Militares. Em Juízo, houve desistência de sua oitiva pelas partes, tendo em vista que não fora encontrado. Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração, pelo réu, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado, trazia consigo, substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Policiais Militares, os quais narraram, em uníssono e verossimilmente, que, na ocasião dos fatos, surpreenderam o acusado em local conhecido pelo comércio ilegal de substâncias entorpecentes entregando algo a terceira pessoa, ensejando a sua abordagem e a apreensão de 10 pedras de Crack que RICARDO trazia consigo para fins de tráfico; 02) o depoimento da testemunha Jorge Ferreira dos Santos, em solo policial, o qual afirmou que, na ocasião da abordagem policial, estava no local negociando a compra de substâncias entorpecentes; e 2) o laudo pericial de fls. 56/58, o qual concluiu que as substâncias apreendidas em poder do réu tratam-se de entorpecentes listados na Portaria SVS/MS 344/98 como droga ilícita (cocaína) e; finalmente, 3) as circunstâncias do caso concreto, tais como a forma de acondicionamento das drogas e o local da abordagem. Assim, indisfarçável é a finalidade mercantil da droga. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Anoto nesta oportunidade, que eventual condição de usuário do réu, que aponta passagem pelo CAPS não implica automaticamente na ausência de suas culpabilidade, eis que nos autos não há elementos que permitam concluir que o réu ao tempo do crime era total ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do que praticava em razão de sua dependência. Aliás fora indagado aos policiais se o réu aparentava estar sob efeito de entorpecentes ou substância análoga ou se com ele foram encontrados instrumentos para o uso da droga, sobreindo negativas. Com efeito, tem-se: 01) a forma de acondicionamento da substância, embaladas porções individualizadas, prontas para serem comercializadas; e 02) o depoimento da testemunha Jorge no sentido de que negociava a compra de entorpecentes com o acusado. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de

tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbis gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo pericia de fls. 56/58) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo a dosimetria da pena a lhe ser imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa. A propósito, esclareço que o fato de o réu estar sendo processado nos autos do processo nº 1500027-45.2021.8.26.0624 (cf. Certidão de Objeto e Pé à fl. 137) e investigado no Inquérito Policial nº 1500027-45.2021.8.26.0624 (cf. Folha de Antecedentes às fls. 134/136) são circunstâncias que não devem ser valoradas em seu desfavor no decorrer da dosimetria da pena, eis que, conforme entendimento sumulado no verbete nº 444 da Súmula de Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Em segunda fase, ausentes circunstâncias legais agravantes e/ou atenuantes, mantenho a pena inalterada. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas

de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutela do pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Por derradeiro, em que pese o réu estar sendo processado por outro delito, não se trata de réu reincidente e não ostenta outro processo pelo delito de tráfico, bem como, diminuta a quantidade de entorpecente que fora encontrada em seu poder, entendo pela incidência da benesse legal do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", que se dará em ½, fixando-se a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, no mínimo legal, que torno definitiva a mingua de outras causas modificadoras da pena. In casu, observo que o acusado, enquanto se encontrava gozando de liberdade provisória concedida nestes autos, tornou a ser preso em flagrante delito, desta vez pela prática de crime contra o patrimônio (cf. Certidão de Objeto e Pé à fl. 137), além de estar sendo investigado nos autos do Inquérito Policial nº 1500027-45.2021.8.26.0624 pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (cf. Folha de Antecedentes às fls. 134/136), a revelar, desta forma, a sua provável dedicação às atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. Neste ponto, convém destacar que a jurisprudência do C. STJ se posiciona no seguinte sentido: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ. 3ª Seção. ERESp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, porquanto não há nos autos informações quanto à capacidade econômica do réu. Nos termos dos artigos 33 e ss. c/c o artigo 59, inciso III, do Código Penal, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto, notadamente em razão do quantum da pena fixada nesta oportunidade, e consideras as certidões de fls. 136/137 (que revelam uma investigação e um processo criminal em face do réu), de modo que o regime inicial intermediário se mostra apto e suficiente à consecução das finalidades da reprimenda legal. Deixo de conceder ao réu os benefícios do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, eis que não satisfeitos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade e para o sursis penal. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para, afastar a causa de aumento do artigo 40, III da Lei 11343/06 e condenar o réu RICARDO MARTINS CESAR, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. DEFIRO o apelo em liberdade, na medida em que, apesar de o acusado ter sido novamente preso em flagrante delito após ser agraciado nestes autos com a liberdade provisória, não fora formulado pelo Ministério Público pedido expresso para a decretação de sua prisão preventiva, sendo vedada a sua imposição ex officio, após alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964 - "Pacote Anticrime". Sem prejuízo, destruam-se os entorpecentes apreendidos, pois já periciados, não havendo interesse na manutenção de sua constrição. Como efeito da condenação, por força da

regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c/c o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do valor apreendido em favor da União, eis que restou comprovado que a quantia é proveniente do tráfico de drogas. Oportunamente, expeça-se Mandado de Prisão, guia de Recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Pela Defensora do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 102). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA